Autos: 0869355-17.2024.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Pedro Filipe de Almeida Garces
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por **Pedro Filipe de Almeida Garces** em face de **Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul – CASSEMS,** ambos qualificados na inicial.

Como base de sua pretensão, narra o autor, em síntese, que é portador da doença autoimune Lúpus Eitematoso Sistêmico, sendo-lhe indicado, em caráter de urgência, o uso do medicamento Rituximabe 500 mg, para o fim de evitar o comprometimento renal, no entanto, houve a negativa da ré em seu fornecimento, sob o argumento de que o medicamento não consta no rol da ANS e trata-se de uso "*off label*".

Sustenta acerca da ilegalidade no comportamento da ré ao negar-lhe o tratamento prescrito. Pondera sobre a ocorrência de danos morais e o dever de indenizar da ré.

Pleiteia, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a proceder a aplicação de duas injeções do medicamento RITUXIMABE 500mg, sendo a primeira dose aplicada de imediato e a segunda após 15 dias da aplicação da primeira.

Ao final, requer: a) a condenação da ré ao fornecimento de duas injeções do medicamento RITUXIMABE 500mg, confirmando a liminar pleiteada, e; b) a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 102.910,68 (cento e dois mil novecentos e dez reais e sessenta e oito centavos).

Junta os documentos de f. 20-30.

O pedido de tutela de urgência foi deferido às f. 32-37.

Citada, a parte ré apresentou contestação às f. 87-108, argumentando acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso, pois possui natureza de associação em caráter de autogestão. Defende que a relação firmada com o autor está adstrita e limitada ao atendimento das determinações emanadas pela ANS, de modo que foi regular a negativa do tratamento postulado pelo autor. Esclarece que a exceção de cobertura a medicamentos pelos planos de saúde ocorre apenas em casos de tratamento oncológico, que não é o caso do autor. Dispõe que a solicitação de medicamento de uso domiciliar não está previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS ou no contrato pactuado entre os litigantes. Aduz que não há indicação na bula do medicamento Rituximabe o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Defende que em caso de acolhimento do pleito autoral deve ser considerado a incidência do fator coparticipativo sobre o custo do tratamento, no percentual de 20%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.

para o associado. Rebate a pretensão relativa aos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos. Junta documentos às f. 109-138.

Impugnação à contestação às f. 143-153, ocasião em que a parte autora rebate as teses defensivas suscitadas pela ré e, ainda, reforça os fatos e fundamento jurídicos contidos na inicial.

Instados a especificar provas, a parte autora pugnou pela produção da prova pericial (f. 157-158) e a ré pugnou pelo julgamento antecipado de mérito (f. 159-160).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Passa-se à fundamentação para, ao final, decidir.

I. Do julgamento antecipado de mérito

O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria, embora sendo de direito e de fato, se encontra suficientemente demonstrada pela prova documental constante dos autos, sendo despicienda, portanto, qualquer dilação probatória, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em que pese a parte autora ter pugnado pela produção de prova pericial, a sua confecção é desnecessária e inútil à solução da lide, na medida em que apenas retardaria a prestação jurisdicional pretendida através desta demanda, havendo elementos de prova documental capazes de conduzir à convicção segura para dar ao litígio justa solução.

Ainda, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça "*constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.*" (STJ – AgRg no Ag 14.952/DF, j. 04.12.1991)

Corroborando com esse entendimento, Ernane Fidélis dos Santos alerta que "*o julgamento antecipado da lide (art. 330) é imposição da lei ao juiz, que poderá, inclusive, ser responsabilizado (art. 133, II) quando deixar de fazê-lo levianamente.*" (*In* Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, vol. 01, 3ª. Ed., 1994, p. 159)

Sem medo de açodamento, outrossim, firmo que a jurisdição atual, voltada a julgamentos rápidos e eficazes, com o reconhecimento da existência de *direito fundamental* à tutela jurisdicional tempestiva, implica em um direito à prestação jurisdicional sem dilações indevidas, ou melhor, redunda na impossibilidade de o juiz adiar a concessão da tutela após ter formado seu convencimento. E o meu está pronto.

II. Do mérito

Cuida-se de ação pelo procedimento comum em que pretende a parte autora seja a ré compelida à fornecer medicamento conforme foi indicado pelo seu

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.

médico e, ainda, a condenação da ré em danos morais.

É incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes. Também não é controvertido que a parte autora é portadora de "*Nefrite Lúpica*" e lhe foi indicado tratamento por meio do medicamento Rituximabe, conforme laudo médico de f. 26.

No mais, é fato incontroverso a negativa da ré em fornecer o tratamento indicado, sob o argumento que o seu fornecimento, para o quadro específico do autor, não se enquadra no rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como não há indicão em bula pela Anvisa, tratando-se de tratamento "*off label*" (f. 27).

Assim, tem-se que são fatos incontroversos, a relação jurídica entre as partes, o diagnóstico do autor e a prescrição médica do tratamento por meio de um medicamento específico, bem como a negativa de fornecimento pela ré.

Cinge-se a controversa, portanto, em analisar sobre a obrigação, ou não, da ré em fornecer o tratamento da forma prescrita pelo médico do autor, bem como se cabível danos morais na espécie.

Os pedidos são procedentes.

Em que pese a ré defender que não é obrigada a fornecer o medicamento pleiteado por meio desta demanda, visto que não se enquadra no rol de coberturas obrigatórias da ANS e trata-se de tratamento "*off label*", razão não lhe assiste.

Isso porque, não é cabível a recusa do plano de saúde ao fornecimento do tratamento sob o argumento de que o medicamento não é previsto para a doença que acomete o autor ou que não se enquadra no rol a ANS, porquanto compete ao médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente.

No caso em tela, verifica-se pelo laudo de f. 26, que foi prescrito o seguinte tratamento para o quadro do autor:

> ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PACIENTE CITADO É PORTADOR DE NEFRITE LÚPICA REFRATÁRIA A CICLOFOSFAMIDA, MICOFENOLATO MOFETIL, AZATIOPRINA, HIDROXICLOROQUINA E CORTICOTERAPIA EM ALTAS DOSES, APRESENTANDO NOVO EPISÓDIO DE COMPROMETIMENTO RENAL AGUDO, NECESSITANDO DA UTILIZAÇÃO DE RITUXIMABE PARA CONTROLE DA DOENÇA.

Além disso, o profissional evidenciou que o tratamento pelo Rituxumabe é imprescindível à saúde do autor, ressaltando (f. 26):

> O LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO É UMA DOENÇA AUTOIMUNE INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA, INCURÁVEL, CARACTERIZADA PELA PRODUÇÃO DE AUTOANTICORPOS REATIVOS, QUE PODEM COMPROMETER A FUNÇÃO DE MULTIPLOS ÓRGÃOS, NO PRESENTE CASO, O COMPROMETIMENTO FOI RENAL, EVOLUINDO COM PERDA PROGRESSIVA DA FUNÇÃO RENAL, COM POSSÍVEL EVOLUÇÃO PARA HEMODIALISE E ATÉ MESMO ÓBITO, CASO NÃO SEJA TRATADO ADEQUADAMENTO.
>
> A MEDICAÇÃO SOLICITADA É O RITUXIMABE, UM ANTICORPO MONOCLONAL QUIMÉRICO, QUE AGE DEPLETANDO OS LINFÓCITOS B REATIVOS, ATRAVÉS DA LIGAÇÃO COM O RECEPTOR CD20, DIMINUINDO A ATIVIDADE INFLAMATÓRIA DA DOENÇA.
>
> A DISPENSAÇÃO DO RITUXIMABE É EM CARATER EMERGENCIAL, VISTO A PIORA PROGRESSIVA NA FUNÇÃO RENAL, COM POSSIVEL EVOLUÇÃO PARA INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA E HEMODIÁLISE OU ATÉ MESMO COMPLICAÇÕES FATAIS.
>
> A DOSE É RECOMENDADA É 2 G ENDOVENOSO SEMESTRALMENTE, ATÉ CONTROLE DA DOENÇA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.

Portanto, resta comprovada a necessidade de tratamento pelo medicamento *Rituximabe* para o quadro do autor e a urgência em seu fornecimento. Por conseguinte, não cabe ao plano negar ou limitar o tratamento a ser fornecido, independente da justificativa.

Até porque, o plano de saúde não possui competência para escolher o tratamento que entende por adequado para o filiado, essa função é de prerrogativa exclusiva do médico.

Se não bastasse isso, a ré que se predispôs a cuidar de vidas, assim tem o dever de disponibilizar o indispensável para que o paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade decorrente da doença que o acomete.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do E. TJ-MS, que defende:

> APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – COMPROVADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, RELATIVAMENTE A DOENÇAS PASSÍVEIS DE SEREM TRATADAS PELO DISPOSTO NO CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES, A DISPONIBILIZAÇÃO DE TAL FORMA DE TRATAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO - ABRAXANE) É MEDIDA QUE SE IMPÕE – ROL DE TRATAMENTOS MÍNIMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO PLANO DE SAÚDE EM RESOLUÇÃO DA ANS É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – ABUSIVIDADE DE EVENTUAL CLÁUSULA QUE EXCLUI O TRATAMENTO NA FORMA PRESCRITA PELO MÉDICO, SE A(S) DOENÇA(S) A SER(EM) TRATADA(S) ESTÃO CONTEMPLADAS NO CONTRATO – EVIDÊNCIA DE NÃO SE TRATAR DE TRATAMENTO OFF LABEL E OU EXPERIMENTAL, DEVENDO SER CUSTEADO PELO PLANO DE SAÚDE DA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0827788-45.2020.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 15/12/2021, p: 17/12/2021)
>
> AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE 500 MG. NEGATIVA FUNDADA NA FALTA DE PREVISÃO NA LISTA DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ROL EXEMPLIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ATENDIMENTO À DOENÇA. USO OFF-LABEL. INDICAÇÃO POR MÉDICO RESPONSÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo indicação pelo médico que assiste a paciente, não pode a operadora do plano de saúde negar-lhe o tratamento prescrito. A ausência de determinado procedimento médico no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando o fármaco é necessário ao tratamento da enfermidade. 2. A utilização off-label não caracteriza uso experimental quando o laudo médico esclarece evidências científicas suficientes de que o medicamento é eficaz e bem tolerado no tratamento da doença em questão. 3. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo da demora, a decisão que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.

> concedeu a tutela de urgência deve ser mantida. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1409817-64.2021.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 21/08/2021, p: 25/08/2021)
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –* ***TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE MEDICAMENTO (MABTHERA - RITUXIMABE) – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – FÁRMACO NECESSÁRIO*** *– VALOR DA MULTA MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). II -* ***Diante da expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento para doença acobertada pelo plano de saúde****. III - A multa cominatória, constitui instrumento de coerção, utilizado com o objetivo de influir no ânimo de quem tem a obrigação de cumprir alguma determinação judicial. A fixação da multa cominatória diária em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desarrazoável e desproporcional frente ao caso apresentado* (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1414954-27.2021.8.12.0000, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 26/11/2021, p: 01/12/2021) (grifos meus).

De mais a mais, é incontroverso o registro do medicamento Mabthera® (Rituximab) junto à ANVISA. A questão discutida pela ré restringe-se à inexistência de indicação para essa enfermidade na bula do remédio. No entanto, o uso de drogas farmacêuticas que não seguem as indicações homologadas para aquele fármaco (off label), por si só, não caracteriza o uso como inadequado ou incorreto, desde que recomendado por médico especialista, como ocorre nos autos .

Em vista destes argumentos, havendo previsão de cobertura para a doença que acomete o autor, bem como prescrição médica para o medicamento Rituximab, mister reconhecer o direito do autor ao fornecimento do referido fármaco pelo período que lhe for necessário.

No mais, no caso, não há de falar-se em coparticipação do benefíciário, diante da inexistência de previsão contratual de sua aplicação em caso de fornecimento de medicamento.

Com efeito, embora a Lei 9.656/1998 autorize a cobrança de coparticipação do filiado em despesas médicas específicas, a previsão contratual deve ser expressa. Assim, inexistindo previsão expressa de coparticipação dos beneficiários para a hipótese de fornecimento de medicamentos, impõe-se o afastamento da coparticipação.

Passa-se a análise do pedido de **danos morais**.

Caracterizada a ilicitude da ré, não há como negar o pleito da parte autora, quanto aos danos morais que afirma ter sofrido, sendo desnecessária qualquer prova neste sentido, pois restam inegáveis os prejuízos que são decorrentes da injusta negativa à tratamento de saúde.

Ainda mais quando a recusa indevida da cobertura do plano de saúde ocorreu em um momento delicado na vida do autor, causando-lhe diversos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.

transtornos.

Logo, a negativa à realização do tratamento indicado para o autor causou manifesto sofrimento desnecessário, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente.

A orientação jurisprudencial sobre o tema é a seguinte, a saber:

> RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE – MATERIAL CIRÚRGICO – CIRURGIA ORTOPÉDICA – JUNTA MÉDICA QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA QUE ATENDE O USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECUSA INDEVIDA – ESTADO PSICOLÓGICO FRAGILIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO E DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA PGJ. I - Não obstante a tese defensiva, o fato de o procedimento cirúrgico ortopédico da forma como fora prescrito ao autor ter sido desaconselhado por Junta Médica não pode se sobrepor à decisão dos médicos responsáveis pelo tratamento do autor. II - A "ponteira de ablação radiofrequência cap st 90 200" é material ligado ao ato cirúrgico, que se mostra importante à cirurgia indicada ao autor, ora apelante, evidente que a cobertura é obrigatória, sobretudo por se tratar de dispositivo relacionado diretamente com o procedimento assistencial a ser realizado, nos termos da cláusula terceira do contrato. III - O direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura do plano de saúde é devido, pois o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário do plano de saúde, uma vez que, ao pedir a autorização de cobertura, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0800539-05.2019.8.12.0018, Paranaíba, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 28/01/2022, p: 01/02/2022)

De mais a mais, para o *quantum* indenizatório deve ser considerado também o porte da empresa ré, que é uma empresa reconhecida em sua área, de modo que tem condições de prevenir a ocorrência de semelhantes ilícitos com tecnologia e mão de obra especializada, mesmo assim acabou por violar o direito da parte autora.

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo autor, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

Anota-se, por fim, que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por este Juízo foram enfrentados, de modo que se encontra atendida a regra prevista no art. 489, §1°, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para o fim de CONDENAR a parte ré:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.

(a) a fornecer o medicamento RITUXIMABE 500mg, conforme indicação médica, **confirmando-se a tutela de urgência;**

(b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do seu arbitramento, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento) e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da citação (art. 405, CC), e, a partir de 28/08/2024 os juros de mora deverão ser calculados pela SELIC, deduzida a atualização monetária (CC, art. 406, §§ 1º, 2º e 3º).

Considerando que a parte autora sucumbiu minimamente, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da condenação (correspondente aos danos morais fixados), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Como corolário natural, declaro extinta a presente fase processual, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Campo Grande, *data da inclusão no sistema*.

Deni Luis Dalla Riva
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 29/09/2025 às 14:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0869355-17.2024.8.12.0001 e código kDGnH8Hp.